

El contrato de trabajo y tus derechos

Firmar un contrato es entrar en una relación regulada por tres capas de normas: la ley, el convenio de tu sector y el propio contrato. Esta unidad te enseña a leer esas tres capas, a reconocer qué modalidad de contrato te ofrecen y a descifrar una nómina de verdad, para que sepas exactamente qué ganas, qué te descuentan y por qué.

TL;DR

El contrato es el acuerdo legal entre tú y la empresa. Esta unidad presenta las modalidades vigentes tras la reforma de 2021 (indefinido, formativos, temporal con causa, fijo-discontinuo) y tus derechos básicos : jornada, salario de convenio, periodo de prueba y lectura de la nómina.

Provost and Senior Vice Chancellor
for Academic Affairs
527 Andy Holt Tower
Knoxville, TN 37996-0152
Phone: 865-974-2445
Fax: 865-974-4811

August 2, 2013

Dr. Anming Hu

Waterloo, On N2V2V6
Canada

Dear Dr. Hu:

I am pleased to authorize your appointment as Assistant Professor, without tenure, in the Department of Mechanical, Aerospace & Biomedical Engineering, College of Engineering, at the University of Tennessee. This appointment is to begin on September 1, 2013, at a salary of ninety-six thousand dollars (\$96,000) per academic year (two semesters), payable in twelve equal installments of eight thousand dollars (\$8,000) per month. This offer is contingent upon documentation of citizenship and/or work authorization as required by the Immigration Reform and Control Act of 1986.

This offer is contingent upon successful completion of a background check and receipt of an official transcript. If you have not already done so, you must execute the University's background check Authorization Form (http://hr.utk.edu/files/docs/ut_application_part2.pdf). If the University decides that the results of your background check are not satisfactory, this offer may be rescinded or your employment may be terminated. We are also required to have on file an official transcript from the institution that awarded your terminal degree. This offer is contingent upon our receipt of your transcript, which should be sent directly to the Provost's Office.

The policies of the University of Tennessee concerning tenure are given in the Faculty Handbook. You are offered this position with the understanding that it carries a probationary period not to exceed **seven (7)** years. Not later than the end of the academic year **2018-2019**, you will be considered for tenure. This, of course, does not guarantee employment for the entire probationary period.

A retirement program fully paid by the State of Tennessee is a condition of employment for all regular full-time employees of the university. You may choose to participate in the Tennessee Consolidated Retirement System (TCRS) or the Optional Retirement Plan (ORP). If you elect to participate in the Optional Retirement Plan, you may specify distribution among the three ORP companies. The ORP companies are ING (formerly Aetna), the Teachers Insurance and Annuity Association/College Retirement Equities Fund (TIAA/CREF) and AIG VALIC. The retirement decision is critical to completing the payroll process; therefore, a retirement application must be submitted prior to the 15th of the same month of your appointment to coincide with the monthly payroll.

RECEIVED

AUG 23 2013

ENGINEERING ADMINISTRATION

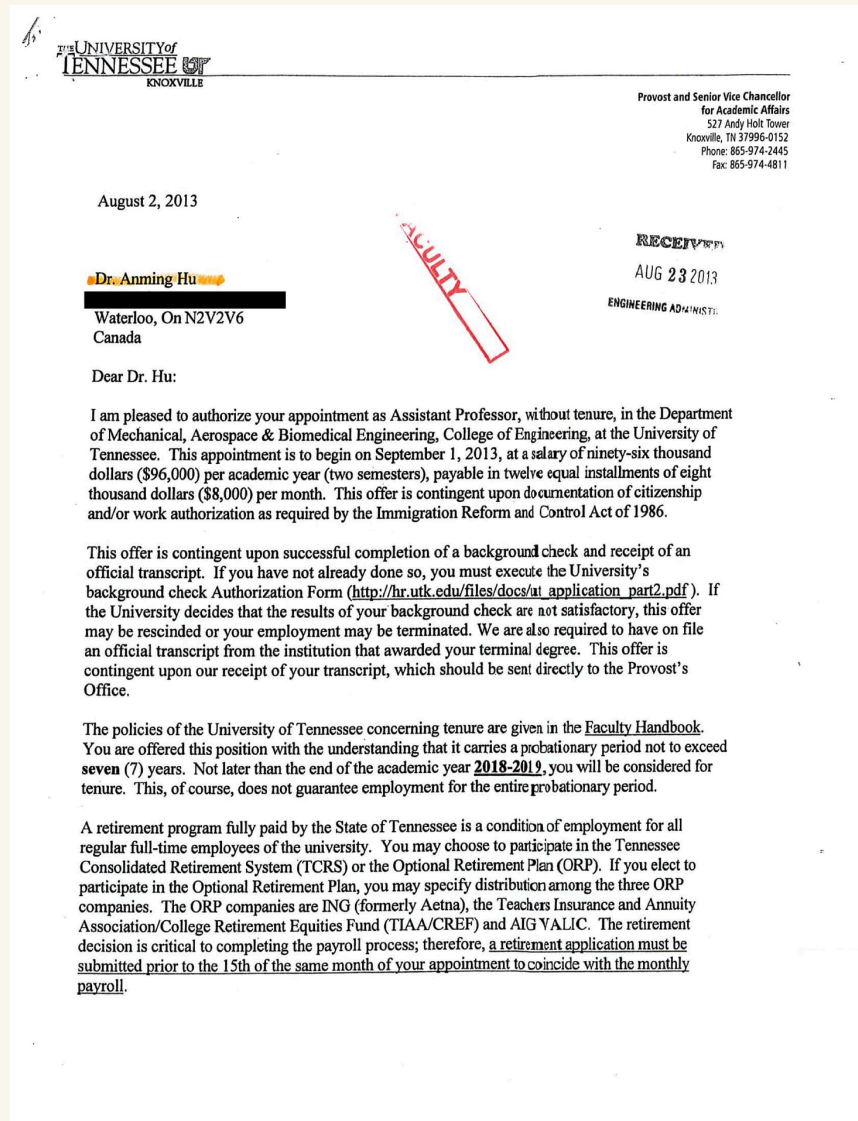
CASO REAL

La reforma de 2021 elevó el indefinido por encima del 40 % de los nuevos contratos firmados

Antes de la reforma de 2021, alrededor del 10 % de los contratos firmados cada mes en España eran indefinidos: el resto, temporales. Tras la entrada en vigor del RDL 32/2021, los indefinidos pasaron a representar más del 40 % de las nuevas contrataciones; el contrato temporal quedó restringido a causas tasadas y el fijo-discontinuo —pensado para trabajos estacionales— pasó a contar como "indefinido" en las estadísticas. Algunos celebran el dato como un cambio estructural; otros, como un cambio cosmético.

¿La reforma laboral de 2021 ha mejorado de verdad la situación de quien empieza a trabajar joven, o solo ha cambiado la etiqueta del contrato?

Reforma laboral RDL 32/2021 • estadísticas SEPE 2022-2024



Firmar un contrato es el instante en que pasas a ser titular de un conjunto de derechos exigibles y de obligaciones concretas. Saber leer lo que firmas es la mejor defensa frente a la mayoría de los abusos del primer empleo.

Objetivos de la unidad

- Reconocer las notas que definen una relación laboral por cuenta ajena y distinguirla del trabajo autónomo y del falso autónomo.
- Identificar las modalidades de contratación vigentes tras la reforma laboral de 2021 y sus rasgos esenciales.
- Explicar la jerarquía de las fuentes del derecho laboral y el papel del convenio colectivo en la concreción de las condiciones de trabajo.
- Interpretar las partes de una nómina o recibo de salario y diferenciar devengos, deducciones, salario bruto y salario neto.
- Calcular el salario neto a partir del bruto aplicando la cotización a la Seguridad Social y la retención de IRPF.

Conceptos clave

- **relación laboral**
- **Estatuto de los Trabajadores**
- **contrato de trabajo**
- **contrato indefinido**
- **contrato temporal**
- **contrato formativo**
- **falso autónomo**
- **periodo de prueba**
- **jerarquía normativa laboral**
- **convenio colectivo**
- **salario base**
- **complementos salariales**
- **nómina recibo de salario**
- **salario bruto y neto**
- **cotización a la Seguridad Social**
- **retención de IRPF**
- **SMI** ⁶

La relación laboral: qué la define

No todo trabajo a cambio de dinero es una relación laboral . El Estatuto de los Trabajadores (ET, RDLeg 2/2015) regula solo el trabajo que reúne cinco notas características (art. 1.1). Cuando aparecen las cinco, hay relación laboral por cuenta ajena, con todos los derechos del ET; cuando faltan, estamos ante otra figura (un autónomo, un voluntario, un encargo civil).

- Voluntariedad : trabajas por tu propia decisión, no obligado.
- Retribución : a cambio recibes un salario.
- Ajenidad : el fruto de tu trabajo y el riesgo del negocio son de la empresa , no tuyos. Tú cobras pase lo que pase con las ventas.
- Dependencia : trabajas dentro del ámbito de organización y dirección de la empresa: horario, lugar, instrucciones, medios que te proporciona.
- Personalísima : el trabajo lo haces tú , no puedes mandar a otra persona en tu lugar.

NOTA

Un falso autónomo es quien la empresa obliga a darse de alta como trabajador autónomo cuando, en realidad, concurren las notas de una relación laboral: cumple un horario fijo, usa los medios y el local de la empresa, recibe instrucciones directas y trabaja en exclusiva para ella. Lo que la empresa busca es ahorrarse las cotizaciones y dejar a la persona sin derecho a vacaciones, paro o indemnización. Es fraude de ley : lo que cuenta no es cómo se llame el contrato, sino la realidad de la prestación. La Ley Rider (Real Decreto-ley 9/2021) reforzó la presunción de laboralidad de los repartidores de plataformas precisamente para combatir esta práctica. Si trabajas con el horario, las órdenes y las herramientas de una empresa, lo más probable es que seas trabajador, no autónomo.

Las modalidades de contratación tras la reforma de 2021

El Real Decreto-ley 32/2021 (reforma laboral) simplificó los contratos y consagró el contrato indefinido como la regla general . La temporalidad pasó a ser excepcional y solo válida con causa. Estas son las modalidades vigentes.

Las modalidades de contrato vigentes tras la reforma laboral de 2021. El indefinido es la norma; el temporal exige causa tasada; los formativos combinan trabajo y aprendizaje.

CONTRATOS LABORALES EN ESPAÑA · REFORMA DE 2021			
POR DEFECTO	SOLO CON CAUSA	FORMATIVO	FORMATIVO
Indefinido	Temporal	Formación en alternancia	En prácticas
DURACIÓN Sin fecha de fin	DURACIÓN 6 meses (12 por convenio)	DURACIÓN 3 meses - 2 años	DURACIÓN 6 meses - 1 año
PARA QUIÉN La regla general desde la reforma	PARA QUIÉN Sustitución de baja o pico de producción	PARA QUIÉN 16 a 30 años sin título previo	PARA QUIÉN Con título de FP o universidad reciente (últimos 3 años)
CLAVE Indemnización de 33 días/año Derecho pleno al paro y estabilidad para créditos	CLAVE Sin causa real es fraude: pasa a ser indefinido	CLAVE Combina trabajo y estudio. Salario según jornada, nunca bajo el SMI	CLAVE Salario íntegro de convenio, sin recorte por ser prácticas

Tras la reforma de 2021, el indefinido es la norma: la temporalidad cayó del 25 % al 17 %.

Cuidado con el «falso autónomo»: si trabajas con horario y herramienta de la empresa, es laboral.

Las modalidades de contrato vigentes tras la reforma laboral de 2021. El indefinido es la norma; el temporal exige causa tasada; los formativos combinan trabajo y aprendizaje.

Contrato indefinido

Es el contrato por defecto : no tiene fecha de fin. Da la máxima estabilidad y, en caso de despido improcedente, genera una indemnización de 33 días de salario por año trabajado (máximo 24 mensualidades). Tras la reforma, si una empresa usa un temporal sin causa válida o encadena temporalidades, el contrato se convierte automáticamente en indefinido.

Contrato temporal (de duración determinada)

Solo es válido con una causa tasada y justificada (art. 15 ET): por circunstancias de la producción (un pico imprevisible de actividad, máximo 6 meses, ampliable a 12 por convenio) o por sustitución de una persona con derecho a reserva de puesto (una baja, un permiso). Ya no existe el antiguo contrato "por obra o servicio". Sin causa real, es fraude y pasa a indefinido.

Contratos formativos

Diseñados para compaginar trabajo y aprendizaje, son la vía típica de entrada de los titulados de FP.

- Contrato de formación en alternancia : para personas de 16 a 30 años sin la cualificación del puesto; combina trabajo retribuido y formación (es la base de la FP Dual). El tiempo de trabajo efectivo no supera el 65 % el primer año.
- Contrato formativo para la obtención de práctica profesional (el antiguo "en prácticas"): para quien ya tiene un título de FP o universitario reciente (dentro de los tres años siguientes a titularse) y quiere adquirir experiencia en su campo. Salario íntegro de convenio, sin recortes por ser "prácticas".

NOTA

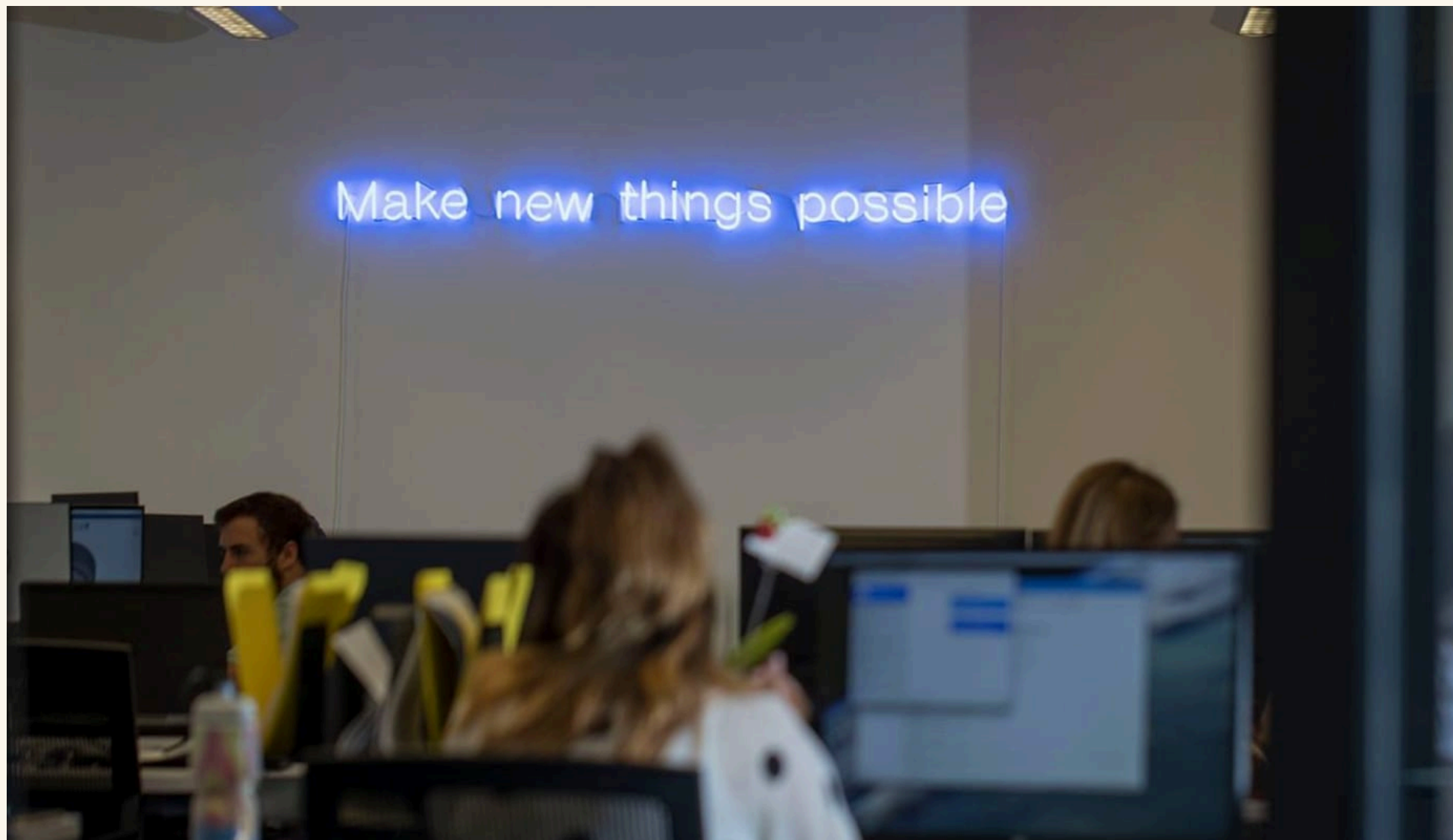
Muchos contratos incluyen un periodo de prueba (art. 14 ET): un tramo inicial durante el cual cualquiera de las partes puede rescindir el contrato sin alegar causa ni pagar indemnización. Su duración máxima la fija el convenio (con topes legales: hasta 6 meses para técnicos titulados y 2 meses para el resto, salvo en empresas de menos de 25 trabajadores , donde los trabajadores no técnicos pueden tener hasta 3 meses de periodo de prueba). Pero atención: durante el periodo de prueba se trabaja con todos los derechos —salario completo, cotización, vacaciones que se generan, prevención de riesgos—. Lo único distinto es que el contrato se puede terminar sin las garantías del despido. No es trabajar gratis ni sin derechos.

Lectura optimista

La temporalidad estructural ha caído: el indefinido pasó del 10 % al 40 % de los nuevos contratos y el encadenamiento abusivo de temporales es ya causa de fraude.

Lectura crítica

El fijo-discontinuo actúa muchas veces como un temporal disfrazado y la inestabilidad real (jornadas cortas, llamadas y ceses repetidos) no ha caído tanto como dicen las estadísticas oficiales.



En la práctica, las condiciones reales de tu puesto —salario por categoría, jornada, complementos— no las fija solo la ley: las concreta el convenio colectivo de tu sector. Comprobarlo en el REGCON antes de firmar puede valer cientos de euros al mes.¹⁴

Foto: Fast Radius, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

La jerarquía de fuentes: por qué tu salario lo fija el convenio

El derecho laboral se ordena en capas. Cada capa puede mejorar lo que dice la de encima, nunca empeorarlo (principio de norma más favorable). De mayor a menor rango:

- Constitución y leyes (Estatuto de los Trabajadores, leyes de Seguridad Social y PRL): fijan los mínimos que nadie puede rebajar.
- Convenio colectivo : acuerdo entre sindicatos y patronal que regula un sector o una empresa. Mejora la ley y es donde se concretan los salarios reales por categoría, la jornada efectiva, los complementos y mucho más.
- Contrato individual : solo puede mejorar el convenio, nunca rebajarlo.

Por eso tu salario mínimo real no es el SMI , sino el de tu convenio. El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026 es de 1.221 € brutos mensuales en 14 pagas (17.094 € anuales), fijado por el Real Decreto 126/2026 . Es un suelo absoluto: nadie puede cobrar menos. Pero casi todos los sectores tienen convenio (hostelería, comercio, sanidad privada, oficinas, metal...) que fija salarios por categoría superiores al SMI. Antes de aceptar una oferta, localiza tu convenio en el REGCON del Ministerio de Trabajo y comprueba qué le corresponde a tu categoría.

| Ejemplo real

Marcos firma un contrato como técnico en una empresa que le ofrece 1.250 € brutos al mes, "por encima del SMI". Suena correcto. Pero al buscar el convenio del metal de su provincia en el REGCON descubre que su categoría profesional tiene fijado un salario de tabla de 1.480 € brutos. La cláusula del contrato que fija 1.250 € es nula en ese punto : no puede rebajar el convenio. Marcos tiene derecho a cobrar los 1.480 € y a reclamar la diferencia con efectos retroactivos. El contrato individual mejora el convenio o iguala, jamás lo empeora. Comprobar el convenio antes de firmar le ahorra a Marcos 230 € cada mes.

La nómina: anatomía del recibo de salario

La nómina (o recibo individual justificativo del pago de salarios) es el documento, de entrega obligatoria, que detalla lo que ganas y lo que te descuentan cada mes. Saber leerla es esencial: es donde se comprueba que cobras lo del convenio, que cotizas correctamente y que las retenciones son las que tocan. Se organiza en tres bloques.

Anatomía de una nómina española: del salario bruto al líquido a percibir, con el ejemplo de un auxiliar administrativo de 1.500 € brutos/mes.



1. Devengos: lo que ganas (en bruto)

Es la suma de todo lo que la empresa te reconoce, antes de descuentos . Se divide en:

- Percepciones salariales (cotizan y tributan): el salario base (el de tu categoría según convenio) y los complementos salariales (antigüedad, nocturnidad, peligrosidad, productividad, prorrateo de las pagas extraordinarias...).
 - Percepciones no salariales (no cotizan, dentro de límites): dietas, plus de transporte, indemnizaciones. Compensan gastos, no son salario en sentido estricto.
- La suma de todos los devengos es el salario bruto del mes.

2. Deducciones: lo que te descuentan

Del bruto se restan dos grandes conceptos:

- Cotización a la Seguridad Social (a cargo del trabajador): financia tus futuras prestaciones (jubilación, desempleo, baja por enfermedad). El tipo general que paga el trabajador ronda el 6,50 % de la base de cotización (4,70 % contingencias comunes + 1,55 % desempleo + 0,10 % formación + 0,15 % MEI, según la Orden PJC/297/2026). Importante : la empresa cotiza además mucho más por ti (alrededor del 30-31 % adicional), pero eso no aparece como descuento en tu nómina.
- Retención de IRPF (a cuenta de Hacienda): un anticipo del impuesto sobre la renta. El porcentaje depende de tu salario y de tus circunstancias personales y familiares; en la declaración anual de la renta se ajusta y puede salir a devolver o a pagar.

19

3. Líquido a percibir: lo que cobras (en neto)

Es el resultado final: salario bruto – deducciones = salario neto . Es la cantidad que la empresa te ingresa en la

ENUNCIADO

Del salario bruto al neto: calcular la nómina de un técnico de FP

Enunciado Aitana firma su primer contrato como técnica de Grado Superior con un salario bruto de 1.800 € al mes (pagas extras prorrateadas, ya incluidas en esa cifra). La cotización a la Seguridad Social a su cargo es del 6,50 % y la empresa le aplica una retención de IRPF del 9 % . Calcula sus deducciones y su salario neto mensual. Datos
Salario bruto mensual: 1.800 €. Cotización Seguridad Social (trabajador): 6,50 %. Retención IRPF: 9 %.

SOLUCIÓN

Del salario bruto al neto: calcular la nómina de un técnico de FP

Solución paso a paso Cotización a la Seguridad Social : $1.800 \times 0,065 = 117,00 \text{ €}$. Va al fondo común que paga pensiones, paro y bajas; no se recupera, financia tus prestaciones futuras. Retención de IRPF : $1.800 \times 0,09 = 162,00 \text{ €}$. Es un anticipo del impuesto; en la declaración de la renta se ajustará. Total deducciones : $117,00 + 162,00 = 279,00 \text{ €}$. Salario neto (líquido a percibir) : $1.800 - 279,00 = 1.521,00 \text{ €}$. Es lo que Aitana ingresa cada mes. Comprobación de la brecha bruto-neto : $279,00 / 1.800 = 15,5 \%$. Está dentro del rango habitual (15-25 %). Si Aitana hubiera leído "1.800 €" en la oferta pensando que era lo que cobraría, se habría llevado una sorpresa de casi 280 € menos. Conclusión : el bruto no es lo que cobras. Saber pasar de bruto a neto te permite negociar con cifras reales y comprobar que tu nómina está bien calculada.



Tu empresa paga por ti casi un tercio más de lo que ves en la nómina

En la nómina solo aparece la cotización a tu cargo (en torno al 6,50 %). Pero la empresa cotiza además por ti a la Seguridad Social una cantidad mucho mayor, alrededor del 30-31 % de tu salario bruto (contingencias comunes, desempleo, formación, FOGASA, accidentes de trabajo y el MEI; el tipo base fijo sin accidentes es de aproximadamente 30,65 % según la Orden PJC/297/2026). Esto significa que el coste laboral real que asume la empresa por contratarte es bastante superior a tu bruto: por un sueldo bruto de 1.800 € al mes, la empresa puede estar desembolsando cerca de 2.350 €. Conviene saberlo: explica por qué a veces se negocia el "coste de empresa" y por qué la cotización es una pieza central de la financiación del Estado del bienestar.

Cómo leer tu primer contrato sin que te la cuelen

Con todo lo anterior, ya puedes revisar un contrato real antes de firmarlo. Esta es la comprobación mínima.

Glosario

- Relación laboral : prestación de servicios que reúne voluntariedad, retribución, ajenidad, dependencia y carácter personalísimo, regulada por el Estatuto de los Trabajadores.
- Estatuto de los Trabajadores (ET) : norma marco (RDLeg 2/2015) del trabajo por cuenta ajena en España.
- Ajenidad : que el fruto y el riesgo del trabajo son de la empresa, no del trabajador.
- Dependencia : que el trabajo se realiza bajo la organización y dirección de la empresa.
- Falso autónomo : persona obligada a darse de alta como autónoma cuando en realidad concurre una relación laboral; es fraude de ley.
- Contrato indefinido : contrato sin fecha de fin; la regla general tras la reforma de 2021.
- Contrato temporal : contrato de duración determinada, válido solo con causa tasada (circunstancias de la producción o sustitución).
- Contratos formativos : en alternancia (FP Dual) y para la obtención de práctica profesional; combinan trabajo y aprendizaje.
- Periodo de prueba : tramo inicial del contrato en el que se puede rescindir sin causa ni indemnización, trabajando con todos los demás derechos.
- Convenio colectivo : acuerdo entre sindicatos y patronal que concreta y mejora las condiciones de la ley en un sector o empresa.
- SMI : Salario Mínimo Interprofesional; suelo legal absoluto (1.221 € brutos mensuales en 14 pagas en 2026).
- Nómina (recibo de salario) : documento obligatorio que detalla devengos, deducciones y líquido a percibir.
- Devengos : total de lo que se gana antes de descuentos (salario base, complementos, percepciones no

Para profundizar

Fuentes oficiales y gratuitas para tener el derecho laboral en la mano:

- Estatuto de los Trabajadores (texto consolidado) — BOE (boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/23/2). Por qué encaja: la ley básica; los artículos 1, 14, 15 y 26-33 cubren relación laboral, contrato y salario.
- Registro y Depósito de Convenios Colectivos (REGCON) — Ministerio de Trabajo (expinterweb.mites.gob.es/regcon). Por qué encaja: localizar el convenio de tu sector y el salario real de tu categoría antes de firmar.
- Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) — Seg-Social (seg-social.es). Por qué encaja: explica las bases y tipos de cotización y permite consultar tu vida laboral e Import@ss.
- Agencia Tributaria — IRPF y retenciones — AEAT (sede.agenciatributaria.gob.es). Por qué encaja: calcula tu retención y entiende cómo el anticipo de la nómina se ajusta en la declaración.
- Guías de contratos y nómina del SEPE y de los sindicatos — (sepe.es · ccoo.es · ugt.es). Por qué encaja: material divulgativo para el primer empleo, con asesoría gratuita en una primera consulta.

Preguntas para reflexionar

Estas preguntas no tienen una respuesta única. Sirven para discutir en clase o para pensar individualmente al cerrar la unidad:

- La reforma de 2021 hizo del indefinido la norma y del temporal la excepción con causa. ¿Crees que eso da más seguridad a quien empieza, o que las empresas encuentran otras vías (periodos de prueba largos, formativos, falsos autónomos) para mantener la flexibilidad? ¿Dónde pondrías el equilibrio?
- Tu salario real lo fija el convenio, no el SMI, pero muchas personas firman sin haberlo consultado nunca. ¿Por qué crees que ocurre? ¿Qué pasaría si todo el mundo comprobara su convenio en el REGCON antes de aceptar una oferta?
- De tu salario bruto, una parte va a la Seguridad Social y otra a Hacienda, y la empresa además cotiza un 30-31 % extra por ti. Visto así, ¿qué relación hay entre tu nómina y los servicios públicos que usas (sanidad, pensiones, prestación por desempleo)?

Hacia la Unidad 7

Ya sabes qué firmas, qué cobras y por qué. La siguiente unidad sigue el hilo natural del contrato una vez en marcha: la Seguridad Social y las vicisitudes del contrato . Verás a qué prestaciones da derecho tu cotización (incapacidad temporal, desempleo, jubilación), qué ocurre cuando el contrato se suspende (una baja, una excedencia) y cómo se extingue (fin de contrato, dimisión, despido y sus indemnizaciones).

Provost and Senior Vice Chancellor
for Academic Affairs
527 Andy Holt Tower
Knoxville, TN 37996-0152
Phone: 865-974-2445
Fax: 865-974-4811

August 2, 2013

Dr. Anming Hu

Waterloo, On N2V2V6
Canada

RECEIVED
AUG 23 2013
ENGINEERING ADMINISTRATION

Dear Dr. Hu:

I am pleased to authorize your appointment as Assistant Professor, without tenure, in the Department of Mechanical, Aerospace & Biomedical Engineering, College of Engineering, at the University of Tennessee. This appointment is to begin on September 1, 2013, at a salary of ninety-six thousand dollars (\$96,000) per academic year (two semesters), payable in twelve equal installments of eight thousand dollars (\$8,000) per month. This offer is contingent upon documentation of citizenship and/or work authorization as required by the Immigration Reform and Control Act of 1986.

This offer is contingent upon successful completion of a background check and receipt of an official transcript. If you have not already done so, you must execute the University's background check Authorization Form (http://hr.utk.edu/files/docs/ut_application_part2.pdf). If the University decides that the results of your background check are not satisfactory, this offer may be rescinded or your employment may be terminated. We are also required to have on file an official transcript from the institution that awarded your terminal degree. This offer is contingent upon our receipt of your transcript, which should be sent directly to the Provost's Office.

The policies of the University of Tennessee concerning tenure are given in the Faculty Handbook. You are offered this position with the understanding that it carries a probationary period not to exceed **seven (7)** years. Not later than the end of the academic year **2018-2019**, you will be considered for tenure. This, of course, does not guarantee employment for the entire probationary period.

A retirement program fully paid by the State of Tennessee is a condition of employment for all regular full-time employees of the university. You may choose to participate in the Tennessee Consolidated Retirement System (TCRS) or the Optional Retirement Plan (ORP). If you elect to participate in the Optional Retirement Plan, you may specify distribution among the three ORP companies. The ORP companies are ING (formerly Aetna), the Teachers Insurance and Annuity Association/College Retirement Equities Fund (TIAA/CREF) and AIG VALIC. The retirement decision is critical to completing the payroll process; therefore, a retirement application must be submitted prior to the 15th of the same month of your appointment to coincide with the monthly payroll.

VUELVE AL CASO

La reforma alcanzó un objetivo —menos contrato temporal puro— pero ha generado otro debate : el uso intensivo del fijo-discontinuo, que opera en algunos sectores como un temporal renombrado. Para ti, lo que importa no es la categoría estadística del contrato, sino lo que en él se concreta. Antes de firmar, pregunta sin miedo: ¿cuándo me vais a llamar? ¿qué días concretos trabajaré? ¿qué pasa si la actividad cae? ¿qué convenio aplica? Una modalidad por sí misma no garantiza nada: lo que protege es leer el contrato con calma , contrastarlo con el convenio y pedir ayuda a un sindicato o servicio de orientación cuando algo no cuadre.

Lo esencial del contrato y tus derechos

- Hay relación laboral cuando concurren cinco notas: voluntariedad, retribución, ajenidad , dependencia y carácter personalísimo. Si faltan, no es trabajo asalariado.
- El falso autónomo es fraude: lo que cuenta es la realidad de la prestación, no el nombre del contrato. La Ley Rider reforzó la presunción de laboralidad en plataformas.
- Tras la reforma de 2021, el contrato indefinido es la norma ; el temporal solo vale con causa tasada (producción o sustitución) y los formativos combinan trabajo y aprendizaje.
- El periodo de prueba permite rescindir sin indemnización, pero durante él se trabaja con todos los derechos (salario, cotización, vacaciones).
- Las fuentes del derecho laboral se ordenan en capas (ley → convenio → contrato); cada una solo puede mejorar la anterior.
- Tu salario mínimo real es el del convenio , no el SMI (1.221 € brutos en 14 pagas en 2026). Comprueba tu convenio en el REGCON antes de firmar.
- La nómina tiene tres bloques: devengos (lo que ganas, bruto), deducciones (Seguridad Social ≈ 6,50 % e IRPF) y líquido (lo que cobras, neto).
- Salario neto = bruto – deducciones . La brecha bruto-neto ronda el 15-25 % . La empresa, además, cotiza por ti cerca de un 30-31 % extra que no ves en la nómina.



LEER

Guía laboral del Ministerio de Trabajo

Ministerio de Trabajo y Economía Social · actualización anual

Guía oficial gratuita y muy clara con las modalidades de contrato, derechos básicos y procedimientos. La fuente más rigurosa que existe para resolver dudas de tu primer contrato sin caer en información de foros.



SEGUIR

ccoo.es y ugt.es — asesoría jurídica gratuita

Web · sindicatos mayoritarios

Ambos ofrecen una primera consulta gratuita sobre contratos, nóminas y despidos. Saber que existen y dónde están es información práctica que vale mucho cuando aparece un problema real.



VER

La reforma laboral de 2021 explicada

Canal oficial sindical · YouTube · ~10 min

Explicación didáctica del antes y el después de la reforma, con foco en qué te afecta como persona joven al firmar tu primer contrato. Útil para entender el contexto del caso de la unidad.



HACER

Lee un contrato real

30-45 min

Descarga el modelo oficial de contrato indefinido del SEPE y localiza las cinco cláusulas clave: modalidad, categoría profesional, convenio aplicable, jornada y periodo de prueba. Marca qué cambiarías si te lo ofrecieran a ti tal cual. Simulación en parejas: una persona hace de empresa que ofrece un contrato con alguna irregularidad (jornada superior a la pactada, periodo de prueba más largo que el convenio, salario inferior al de tabla); la otra debe detectarla y negociar. Después, intercambio de roles. Duración: 45 min.

Hasta aquí la teoría.

Continúa en el libro · profedeeconomia.es